

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 甲及び乙は、深夜、路上を一人で歩いていたV女を見付け、約6キロメートル先のひとけのない工事現場にV女を連れ込んで強制的にV女と性交しようと決意し、二人でV女の背後からその身体を抱きかかえながら、付近に停めていた自動車にV女を押し込んで乗せ、同車を発進させたが、性交には至らなかった。甲及び乙には、不同意性交等未遂罪の共同正犯が成立する。(改)
- イ. 甲は、強制的にV女と性交しようと決意し、深夜、路上において、V女を押さえ付けて反抗を抑圧したが、付近から人の声が聞こえたため性交を諦めて、V女のハンドバッグから財布を奪い取ろうと考え、「騒ぐな。殺すぞ。」と申し向けてV女の畏怖心を強めた上、財布を奪い取った。甲には、強盗・不同意性交等未遂罪が成立する。(改)
- ウ. 甲は、Vが居住する本造家屋に火をつけて焼損しようと考え、同家屋台所において、プロパンガスを多量かつ長時間にわたり放出するとともに、ガソリン約18リットルを散布したが、点火行為には至らなかった。甲には、現住建造物等放火未遂罪が成立する。
- エ. 甲は、Vを殺害する意思で、毒入りの菓子を箱詰めし、それをV宅に宛てて宅配便で発送した。しかし、仕事に嫌気が差した配達員により、その菓子は配達途中に川に捨てられた。甲には、殺人未遂罪が成立する。
- オ. 甲は、V宅に侵入し、金品を強取しようと決意し、Vを脅すためのナイフを入手した上、それを携行してV宅に向かった。しかし、V宅に至る手前で、罪悪感を覚え、計画を中止することに決め、自宅に引き返した。甲には、強盗予備罪の中止犯が成立する。

No131

R2-11

実行の着手

正解

ア 1

イ 2

ウ 1

エ 2

オ 2

正答率

42%

ア 正しい

最決昭 45.7.28 (百選 I 62 事件) は、「かかる事実関係のもとにおいては、被告人が同女をダンブカーの運転席に引きずり込もうとした段階においてすでに強姦（注：不同意性交）に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において強姦（注：不同意性交）行為の着手があつた」としている。本記述の甲及び乙は、二人でV女の背後からその身体を抱きかかえながら、付近に停めていた自動車にV女を押し込んで乗せようとした時点で不同意性交等罪の実行の着手が認められるが、性交には及ばなかった。したがって、甲及び乙には、不同意性交等未遂罪の共同正犯が成立する。

イ 誤っている ★

241 条 1 項。強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が 177 条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は 7 年以上の拘禁刑に処する。同条は、被害者に大きなダメージを与える 2 つの凶悪犯罪を同一機会に行うことに加え、被害者の羞恥心を利用して捜査機関への被害届を困難にするという悪質さにかんがみて、強盗罪と不同意性交等罪を結合犯とし、その両方について既遂未遂を問わず成立するものとした。本記述の甲は、強制的にV女と性交しようとして、深夜、路上において、V女を押しさ付けて反抗を抑圧したが、付近から人の声が聞こえたため性交を諦めているので、不同意性交等罪の未遂犯となる。その同一機会に、V女のハンドバッグから財布を奪い取ろうと考え、「騒ぐな。殺すぞ。」と申し向けてV女の恐怖心を強めた上、財布を奪い取っている。したがって、甲には、強盗・不同意性交等既遂罪が成立する。

ウ 正しい

横浜地判昭 58.7.20 は、「被告人はガソリンを撒布することによって放火について企図したところの大半を終えたものといってよく、この段階において、……本件家屋の焼燬を惹起する切迫した危険が生じるに至ったものと認められる」としている。裁判例の結論に賛成する学説は、その理由として、引火性の強いガソリンを大量かつ広範囲にわたって撒いたことが、焼損結果発生の危険性を基礎づける事実として重要であるということを挙げている。

エ 誤っている

毒を混入した白砂糖を郵送小包で送付し、相手方はこれを受領したが異常に気づき食べなかったという事案において、大判大 7.11.16 (百選 I 65 事件) は、相手方がこれを受領したときに、殺人の実行の着手があるとしている。その理由として、判例は、受領したときに、同人又はその家族の食用し得べき状態の下に置かれたことになるという点を挙げている。本記述では、V宅に宛てて宅配便で発送された菓子は、配達途中に川に捨てられており、Vは受領していないから、殺人罪の実行の着手はない。したがって、甲に殺人未遂罪は成立しない。

オ 誤っている

最大判昭 29.1.20 (百選 I 72 事件) は、「予備罪には中止未遂の観念を容れる余地のない」として、強盗予備罪について中止犯規定の準用を否定している。形式的に準備行為が行われれば予備罪は完成しており、予備行為を中止することは考えられないからである。したがって、甲には、強盗予備罪 (237 条) が成立するが、中止犯は成立しない。